

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제03절 당사자의 변경>

[기출][2017-1-2]소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

《【문제1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음2) 후소에서 丙은 소송대리인을 선임하지 않고 소송을 수행하던 중 사망하였다. 법원은 丙의 사망사실을 간과하고 변론을 진행한 후 乙 회사 청구인용판결을 선고하였다. 이 판결은 丙의 상속인에게 효력이 미치는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

I. 문제의 제기

- 후소 피고 丙은 소송대리인을 선임하지 않은 상태에서 소송계속 중 사망하였으므로, "민사소송법 제233조 제1항"에 따라 소송절차는 중단되어야 한다. 그럼에도 <수소법원이 피고의 사망을 간과하고 선고한 판결이 당연히무효인지, 아니면 丙의 상속인들에게 그 판결의 효력이 미치는지> 여부가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 소송대리인 없는 당사자의 사망으로 인한 소송중단의 법리 및 사망 간과 판결의 효력과 그 상속인에 대한 구제책을 고찰하고 사안에 대입하여 판결의 효력 유무에 대하여 설명한다.

II. 소송계속 중 당사자 사망 시의 소송법적 효과

1. 소송절차 중단의 원칙과 예외

(1) 소송절차의 중단 원칙

- 소송계속 중 당사자가 사망한 때에는 소송절차는 중단된다. ("민사소송법 제233조 제1항") 이 경우 법률상 당연히 수계할 상속인 등이 소송절차를 수계하여야 소송을 계속 진행할 수 있다.

(2) 소송대리인이 있는 경우의 예외

- 사망한 당사자에게 소송대리인이 있는 경우에는 소송절차가 중단되지 아니하고 소송대리인이 대리권을 유지하여 소송을 계속 수행한다. ("민사소송법 제238조") 그러나 사안의 丙은 소송대리인을 선임하지 않았으므로 丙의 사망과 동시에 소송절차는 당연히 중단된다.

2. 사망 간과 판결의 효력과 상속인에 대한 귀속 관계

(1) 판결의 효력 (무효 여부)

- "대법원"은 소제기 전 사망자를 피고로 삼은 경우와 달리, 소송계속 중 당사자가 사망하였음에도 이를 간과하고 선고한 판결은 당연히무효가 아니라고 본다. 이미 적법한 대립 당사자 관계가 형성된 후 사망한 것이므로 판결은 형식적으로 유효하게 성립하며, 그 효력은 丙의 상속인들에게 미친다.

(2) 대리권 흠결에 준하는 위법과 불복 수단

- 사망 간과 판결은 당연히무효는 아니지만 소송수계절차를 거치지 않은 절차적 위법이 존재한다. "판례"는 이 가공의 판결에 대하여 대리권 흠결에 준하는 위법이 있는 것으로 보아, 상속인들이 상소나 재심청구("민사소송법 제451조 제1항 제3호 유추")를 통해 그 판결의 취소를 구할 수 있다고 판시한다.

III. 사안의 적용

1. 丙의 사망에 따른 소송중단 및 판결의 성립

- 丙은 소송대리인을 두지 않고 소송을 수행하다가 사망하였으므로 사망 시점에 소송절차는 즉시 중단되었어야 한다. 법원이 이를 알지 못하고 변론을 진행하여 내린 판결은 중단 중의 판결로서 절차상 위법하나, 당연히무효의 판결로 보지 않는다.

2. 상속인에 대한 효력 귀속 및 구제 방안

- 해당 판결은 당연히무효가 아니므로 실체법상 丙의 권리·의무를 승계한 丙의 상속인들에게 형식적으로 그 효력이 미치게 된다. 다만, 상속인들은 판결을 송달받아 대리권 흠결에 준하는 위법을 이유로 항소를 제기하여 판결의 취소를 구할 수 있으며, 이미 판결이 확정된 경우라면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

IV. 결론

- 수소법원이 피고 丙의 사망 사실을 간과하고 선고한 구상금 청구인용판결은 당연히무효가 아니므로, 丙의 상속인들에게 그 효력이 미친다. 따라서 상속인들은 판결의 형식적 효력을 전면 구속받게 되나, 대리권 흠결에 준하는 절차상 위법을 원인으로 삼아 상소나 재심청구를 통해 판결을 적법하게 취소시킬 수 있다.